

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1135/2531

นาย เกียรติ เจริญเวช พิพัฒน์  
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161, มาตรา 175

ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องคดีไปได้นั้น ไม่มีบทกฎหมายใดบังคับให้ศาลต้องสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์ต้องรับผิดชอบจำเลย และแม้ศาลจะสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องแล้วมีคำพิพากษาชี้ขาดคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทโดยพิพากษาให้จำเลยชนะคดี ศาลก็อาจไม่สั่งให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย โดยสั่งให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับกันไปก็ได้.

---

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14)พ.ศ.2529 ที่จะได้รับการยกเว้นจากการเรียกตรวจสอบ ใต้สวน และประเมินภาษี แต่จำเลยได้ประเมินเรียกเก็บภาษีจากโจทก์จำนวน457,847 บาทซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการตรวจสอบและการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีพ.ศ.2523-2527 จำนวนดังกล่าวและเพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ภ.ส.7 เลขที่ 22/2530/1 ลงวันที่9 มกราคม 2530

จำเลยทั้งสามให้การว่าการที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่1 ซึ่งประกอบ ด้วยจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ได้ออกหมายเรียกโจทก์ทำการตรวจสอบไต่สวนเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีพ.ศ.2523-2527 และทำการประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จแล้ว ในวันนัดฟังคำพิพากษา ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ทนายจำเลยแถลงคัดค้านว่าศาลไม่ควรอนุญาตให้ ถอนเพราะฝ่ายโจทก์จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมให้จำเลยด้วย ศาลภาษี อากรกลางพิเคราะห์แล้วอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ ความคืนค่าธรรมเนียมให้เป็นพิเศษ โดยเหลือค่าขึ้นศาลไว้ 1,000 บาท

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ว่าศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ โดยไม่ได้สั่งให้โจทก์รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์จะต้องรับผิดชอบต่อจำเลย ตามกฎหมายไว้อย่างไร จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่งของศาลภาษีอากร กลางแล้วให้ศาลภาษีอากรกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปโดยพิจารณาพิพากษา ยกฟ้องโจทก์กับให้โจทก์รับผิดชอบใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความทั้งสองศาล แก่จำเลยทั้งสามด้วย

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า 'ตามที่จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ดังได้กล่าว มาแล้วนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องคดี ไปได้นั้นไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติบังคับให้ศาลต้องสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมที่ โจทก์จะต้องรับผิดชอบต่อจำเลย ทนายจำเลยทั้งสามก็มีความเห็นเช่นเดียวกันนี้จึงได้ แถลงคัดค้านคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่า ฤชาธรรมเนียมให้จำเลย ซึ่งบ่งชี้ว่าทนายจำเลยก็เข้าใจว่าหากศาลอนุญาตให้โจทก์ ถอนฟ้องศาลก็จะไม่สั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวจึงได้คัดค้านการขอถอนฟ้อง

ของโจทก์สำหรับคำสั่งของศาลฎีกาอากรกลางที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องไปได้นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยที่ศาลฎีกาอากรกลางใช้ดุลพินิจเช่นนั้น เพราะไม่ทำให้จำเลย ทั้งสามเสียเปรียบ แต่น่าจะเป็นคุณแก่จำเลยทั้งสามมากกว่า แม้ในคดีนี้หากศาลฎีกา อากรกลางไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องแล้วมีคำพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีไปตาม ประเด็นข้อพิพาทโดยพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชนะคดี ศาลฎีกาอากรกลางก็อาจไม่ สั่งให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสามก็ได้โดยอาจสั่งให้ค่าฤชา ธรรมเนียมเป็นพับกันไปก็ย่อมทำได้ อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืนค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |